

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 81 -  
82/2538

นางสาว เสาวณีย์ แซ่หยี่  
นาย เสกสรร วัฒนพรพรหม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438, มาตรา 801

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา

หนังสือมอบอำนาจได้ระบุให้อำนาจส. ฟ้องจำเลยทั้งสองกับพวกเป็นคดีแพ่ง แทนโจทก์ในศาลทั้งปวงและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมิได้ระบุจำกัดว่าให้ฟ้องคดีแพ่งแทนโจทก์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวจึงเป็นกรณีที่โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจทั่วไปให้ส. ฟ้องจำเลยทั้งสองกับพวกเป็นคดีแพ่งแทนโจทก์ได้ทุกเรื่องโดยมิได้จำกัดแม้ส. ได้ใช้หนังสือมอบอำนาจนั้นฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีแพ่งในสำนวนแรกแล้วส. ย่อมนำหนังสือมอบอำนาจนั้นมาใช้ฟ้องจำเลยที่1เป็นคดีแพ่งในสำนวนหลังได้อีก แม้รูปลักษณะการวางตัวอักษรโรมันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่1แตกต่างกันโดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวอักษรโรมันSPSในแนวนอนส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวอักษรโรมันSPSซ้อนกันในแนวตั้งแต่การอ่านออกเสียงเครื่องหมายการค้าทั้งสองก็อ่านว่า"เอสพีเอส"เช่นเดียวกันทั้งยังใช้กับสินค้าจำพวกกางเกงในเหมือนกันสาธารณชนจึงอาจหลงผิดได้โดยง่ายว่าสินค้าของจำเลยที่1เป็นสินค้าของโจทก์เมื่อจำเลยที่1ทราบดีอยู่ก่อนแล้วว่าโจทก์ได้ใช้ตัวอักษรโรมันSPSในแนวนอนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้ากางเกงในการที่จำเลยที่1นำตัวอักษรโรมันSPSซ้อนกันในแนวตั้งไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้ากางเกงในเหมือนกับ

สินค้าของโจทก์แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่1มุ่งประสงค์จะแสวงหาประโยชน์โดยอาศัย  
แอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริตเพื่อให้ผู้ซื้อซึ่งจำคำเรียกขานของ  
เครื่องหมายการค้าของโจทก์เข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยที่1เป็นสินค้าของโจทก์แม้  
โจทก์ยังมีได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในขณะที่จำเลยที่1ขอจด  
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่1แล้วโจทก์ก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดัง  
กล่าวดีกว่าจำเลยที่1 โจทก์ได้นำสืบความเสียหายของโจทก์จากการที่จำเลยทั้งสอง  
นำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยทั้งสองทำให้ประชาชนทั่วไป  
หลงเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยทั้งสองเป็นสินค้าของโจทก์แม้พยานหลักฐานของโจทก์  
ไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้แน่ชัดว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใดแต่ข้อเท็จจริงก็ฟังได้  
ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งสองศาลจึงมีอำนาจกำหนด  
ค่าเสียหายให้โจทก์ได้ตามสมควรโดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี

---

โจทก์สำนวนแรกฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของตัวอักษรคำประดิษฐ์ซึ่งมีลักษณะบ่ง  
เฉพาะเป็นสำคัญในเครื่องหมายการค้า SPS อ่านว่า"เอส พี เอส" โดยได้จดทะเบียน  
การค้าไว้เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2530 สำหรับสินค้าทางเค่งใน จำเลยที่ 1 เป็นผู้ม  
สิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งมีคำอ่านว่า "เอส พี เอส" ซึ่งมีตัวอักษรคำประดิษฐ์  
เฉพาะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งจำเลยทั้งสองทราบดีว่าโจทก์เป็น  
ผู้มีสิทธิในตัวอักษร SPS ดังกล่าวการที่จำเลยทั้งสองนำตัวอักษรคำประดิษฐ์ เอส พี  
เอส (SPS) ไปใช้โดยไม่สิทธิทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกัน  
ใช้ค่าสินไหมทดแทน 500,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย และให้ประกาศคำ  
พิพากษาของศาลและข้อความในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 1 เดือน

จำเลยสำนวนแรกให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งมีตัวอักษรเรียกว่า "เอส พี เอส" ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2528 จำเลยทั้งสองไม่เคยกระทำละเมิดเครื่องหมายการค้าของโจทก์ฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องเคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์สำนวนหลังฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าSPS โดยโจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์อักษรวางรูปแบบคำ SPS ขึ้นใช้กับสินค้าทางกงในเพื่อนำออกจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไปไม่น้อยกว่า 5 ปีแล้วโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอเลขที่ 157478 เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2529 โจทก์จึงเป็นเจ้าของตัวอักษรโรมันคำประดิษฐ์SPS ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นสาระสำคัญในเครื่องหมายการค้าอ่านว่า"เอส พี เอส" แต่ผู้เดียว จำเลยโดยไม่สุจริตนำคำว่า SPS ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเมื่อ 30 กันยายน 2528 ตามคำขอเลขที่ 150585ในเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีอักษรและคำอ่านว่า "เอส พี เอส"อันมีอักษรหรือตัวประดิษฐ์เฉพาะแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โดยจำเลยทราบดีว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในตัวอักษรโรมันคำประดิษฐ์ดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 157478 ดีกว่าจำเลย ให้นำทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลย และห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 150585

จำเลยสำนวนหลังให้การว่า หนังสือมอบอำนาจไม่ได้ระบุจะให้ฟ้องจำเลยด้วยเรื่องอะไร ที่ศาลไหน และมีได้มีการลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยเป็นผู้ทรงสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งมีอักษรและคำอ่าน อ่านว่า "เอส พี เอส"ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2528 ก่อนโจทก์ขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อน ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องสำนวนแรกและพิพากษาสำนวนหลังว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 157478 ดีกว่าจำเลยให้นายทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลยและสิทธิบัตรและห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 150585

โจทก์สำนวนแรกและจำเลยสำนวนหลังอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองสำนวนแรกร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 40,000 บาท ให้แก่โจทก์สำนวนแรกพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์มีข้อความว่า "ข้าพเจ้านางสาวเสาวณีย์ (โจทก์) ขอมอบอำนาจให้นายสรศักดิ์เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในกิจการดังต่อไปนี้เอกกับนายเสกสรร (จำเลยที่ 1) นางสุวรรณา (จำเลยที่ 2) กับพวกและผู้เกี่ยวข้องจนเสร็จการคือ ฟ้อง คดีแพ่ง แทนข้าพเจ้าโดยเป็นโจทก์ ในศาลทั้งปวงแทนข้าพเจ้าได้ตามกฎหมาย" ดังนี้ หนังสือมอบอำนาจได้ระบุให้อ่านาจนายสรศักดิ์ฟ้องจำเลยทั้งสองกับพวกเป็นคดีแพ่งแทนโจทก์ในศาลทั้งปวง จึงเป็นหนังสือมอบอำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อหนังสือมอบอำนาจนั้นมิได้ระบุจำกัดว่าให้ฟ้องคดีแพ่งแทนโจทก์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว จึงเป็นกรณีที่โจทก์ทำหนังสือมอบอำนาจมอบอำนาจทั่วไปให้นายสรศักดิ์ฟ้องจำเลยทั้งสองกับพวกเป็นคดีแพ่งแทนโจทก์ในศาลทั้งปวงได้ทุกเรื่องโดยมิได้จำกัดให้ฟ้องคดีแพ่งได้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียว ดังนั้นแม้นายสรศักดิ์ได้ใช้หนังสือมอบอำนาจนั้นฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีแพ่งในสำนวนแรกแล้วนายสรศักดิ์ย่อมนำหนังสือมอบอำนาจ

นั้นมาใช้ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นคดีแพ่งในสำนวนหลังแทนโจทก์ได้อีกโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องสำนวนหลังด้วย

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ที่จดทะเบียนไว้โดยสุจริตจำเลยที่ 1 มีสิทธิดีกว่าโจทก์หรือไม่นั้น แม้รูปลักษณะการวางตัวอักษรโรมันของเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยที่ 1 แตกต่างกัน โดยเครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวอักษรโรมัน SPS ในแนวนอน ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวอักษรโรมัน SPS ซ้อนกันในแนวตั้งก็ตาม แต่การอ่านออกเสียงเครื่องหมายการค้าทั้งสองก็อ่านว่า "เอส พี เอส" เช่นเดียวกัน ทั้งยังใช้กับสินค้าจำพวกกางเกงในเหมือนกันด้วยสาธารณชนจึงอาจหลงผิดได้โดยง่ายว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์เมื่อจำเลยที่ 1 ทราบดีอยู่ก่อนแล้วว่าโจทก์ได้ใช้ตัวอักษรโรมัน SPS อ่านว่า "เอส พี เอส" ในแนวนอนเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์สำหรับสินค้ากางเกงในการที่จำเลยที่ 1 นำตัวอักษรโรมัน SPS อ่านว่า "เอส พี เอส" ซ้อนกันในแนวตั้งไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 สำหรับสินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มและแต่งกายซึ่งรวมถึงสินค้ากางเกงในจึงแสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 มุ่งประสงค์จะแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริต เพื่อให้ผู้ซื้อซึ่งจำคำเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของโจทก์เข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยที่ 1 เป็นสินค้าของโจทก์ แม้โจทก์ยังมิได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในขณะที่จำเลยที่ 1 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 โจทก์ก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตัวอักษรโรมัน SPS อ่านว่า "เอส พี เอส" ดีกว่าจำเลยที่ 1

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การที่โจทก์ไม่ได้นำสืบเรื่องค่าเสียหายให้เป็นที่ประจักษ์นั้น ศาลจะมีอำนาจกำหนดให้ได้หรือไม่ โจทก์นำสืบความเสียหายของโจทก์จากการที่จำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของ

จำเลยทั้งสองทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเข้าใจว่า สินค้าของจำเลยทั้งสองเป็นสินค้าของโจทก์แล้ว แม้พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้แน่ชัดว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเพียงใด แต่ข้อเท็จจริงก็ฟังได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งสองแล้วศาลจึงมีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ได้ตามสมควร โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อต่อไปมีว่า การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยค่าเสียหายให้เป็นบอกค่าฟ้องโจทก์หรือไม่ โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายโดยระบุว่าจำเลยทั้งสองนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ถือว่าเป็นการละเมิดในเครื่องหมายการค้า แต่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายจากประเด็นว่าจำเลยนำเอารูปรอยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้ทำให้หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยนั้นปรากฏว่าศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยกำหนดค่าเสียหายดังกล่าวจากการที่จำเลยทั้งสองเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยทั้งสองทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยทั้งสองเป็นสินค้าของโจทก์ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยค่าเสียหายดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยนอกคำฟ้องของโจทก์แต่อย่างใด

พิพากษายืน

(อัศวินวิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น